

CONDIZIONI SPECIFICHE

SERVIZIO DI TRASPORTO FLEEQUID®

Sommario

1

1. DEFINIZIONI.	1
2. OGGETTO.	2
3. RUOLO DI FLEEQUID.	3
4. ASSUNZIONE E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.	3
5. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL MANDANTE E DEL MITTENTE.	4
6. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO.	5
7. CORRISPETTIVI, PAGAMENTI E ANTICIPI.	7
8. TERMINI DI CONSEGNA E RESPONSABILITÀ.	8
9. ASSICURAZIONE.	9
10. DIRITTO DI RITENZIONE E PRIVILEGI.	9
11. RECLAMI E CONTENZIOSO.	10
12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.	11
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	12
14. MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE.	12
15. LEGGE APPLICABILE, LINGUA E FORO COMPETENTE.	12
16. COMUNICAZIONI.	13

1. DEFINIZIONI.

In aggiunta alle altre definizioni riportate nelle "Condizioni Generali", consultabili nell'apposita sezione (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>), che disciplinano il Marketplace Fleequid e da intendersi qui richiamate e trascritte, ai fini delle presenti "Condizioni specifiche", i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

- a) **"Condizioni Specifiche del Servizio di Trasporto" o "CST"**: le presenti Condizioni specifiche che regolano e disciplinano i termini del Servizio di trasporto dei Veicoli offerto da Fleequid alla generalità degli Utenti. Il rapporto di prevalenza tra le presenti CST, eventuali altre Condizioni Specifiche e/o Condizioni Particolari d'Asta e/o contratti individuali, e le Condizioni Generali del Marketplace Fleequid, è regolato da queste ultime.
- b) **"Contratto di trasporto"**: il contratto con il quale il Vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire uno o più Veicoli da un luogo a un altro, assumendo la responsabilità della loro custodia e della riconsegna nel luogo, nel termine e secondo le modalità concordate. Il Contratto di trasporto può essere stipulato dallo Spedizioniere per conto del Mandante e può prevedere, oltre all'esecuzione del trasporto, l'esecuzione di operazioni accessorie necessarie alla corretta esecuzione dello stesso.
- c) **"Mandante"**: l'Utente, sia Acquirente sia Venditore, che, nell'ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione di un'Asta o a seguito dell'Aggiudicazione di un Veicolo sul Marketplace Fleequid, conferisce il mandato di spedizione per la stipula di un Contratto di trasporto e/o per l'esecuzione di una o più attività accessorie.
- d) **"Mittente"**: il soggetto che, nell'ambito del Contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere, risulta formalmente indicato come mittente o caricatore del Veicolo, responsabile della consegna del Veicolo al Vettore per l'esecuzione del trasporto.
- e) **"Spedizioniere"**: il soggetto incaricato con mandato di spedizione di stipulare il contratto di trasporto e/o di eseguire una o più operazioni accessorie. In tale ambito, si identifica principalmente con Fleequid, rappresentata dalla Società Adorea S.r.l., con sede legale in Via Bizzarone, 43 – 22077 Olgiate Comasco (CO), Codice Fiscale e Partita IVA 04114790134, iscritta al Registro delle Imprese di Como al n. 420825, e-mail info@fleequid.com, titolare del marchio Fleequid®. Il termine può altresì riferirsi ad altre entità giuridiche affiliate o designate da Adorea S.r.l. per la compravendita di Veicoli, le quali saranno comunicate e designate nei termini previsti dalle Condizioni Generali.
- f) **"Vettore"**: il soggetto che esegue materialmente, in tutto o in parte, il trasporto o che assume espressamente, tramite specifica pattuizione, l'obbligo di eseguirlo. In base al Contratto di trasporto, il vettore si impegna, dietro corrispettivo, a trasferire i Veicoli da un luogo all'altro, assumendo la responsabilità della custodia e della riconsegna nel luogo, termine e modalità concordati.

2. OGGETTO.

2.1 Le presenti Condizioni Specifiche del Servizio di Trasporto ("CST") disciplinano i termini, le modalità e le condizioni applicabili al servizio di trasporto dei Veicoli offerto da Fleequid, tramite la propria piattaforma Marketplace, agli Utenti che rivestano la qualifica di Mandante, sia in qualità di Acquirente sia di Venditore, nonché i rapporti tra Mandante, Spedizioniere, Vettore, Mittente e ogni altro soggetto coinvolto nell'esecuzione del trasporto.

2.2 Le CST si applicano a tutte le attività di organizzazione, gestione ed esecuzione del trasporto dei Veicoli, ivi incluse le eventuali operazioni accessorie e complementari, svolte dallo Spedizioniere per conto del Mandante, secondo quanto previsto dal relativo Contratto di trasporto.

2.3 Le presenti Condizioni Specifiche integrano e, per quanto qui non espressamente disciplinato, rinviando alle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid, che si intendono qui richiamate e trascritte. In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le presenti CST, queste ultime prevalgono, salvo che non sia diversamente e specificamente pattuito per iscritto tra le Parti.

2.4 L'accettazione delle presenti Condizioni Specifiche del Servizio di Trasporto ("CST") da parte dell'Utente costituisce condizione necessaria per la fruizione dei servizi di trasporto tramite il Marketplace Fleequid e comporta, qualora l'Utente non lo abbia già fatto, la piena conoscenza e accettazione da parte dello stesso anche delle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid.

3. RUOLO DI FLEEQUID.

3.1 Fleequid opera esclusivamente quale spedizioniere ai sensi degli articoli 1737 e seguenti del Codice Civile, assumendo il mandato di spedizione per la stipulazione del Contratto di trasporto e/o per l'esecuzione di operazioni accessorie.

3.2 Fleequid non assume in alcun caso la qualifica di vettore né esegue direttamente il trasporto dei Veicoli con propri mezzi o personale. L'esecuzione materiale del trasporto è affidata a Vettori terzi, selezionati e incaricati da Fleequid.

3.3 Il Mandante prende atto ed accetta che Fleequid agisce esclusivamente quale organizzatore del trasporto e che ogni responsabilità relativa all'effettiva esecuzione del trasporto è di esclusiva competenza del Vettore incaricato.

4. ASSUNZIONE E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.

4.1 L'incarico di spedizione si intende conferito a Fleequid, in qualità di Spedizioniere, con l'accettazione da parte dell'Utente delle presenti CST e con la conferma dell'ordine di trasporto tramite la piattaforma Marketplace Fleequid, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, purché in forma scritta.

4.2 Fleequid si riserva la facoltà di rifiutare l'assunzione di incarichi di spedizione che riguardino Veicoli o merci non conformi alle normative vigenti, prive della documentazione richiesta, o che presentino caratteristiche tali da renderne impossibile o non sicura la movimentazione e il trasporto, nonché nei casi di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni necessarie da parte del Mandante o del Mittente.

4.3 Salvo diverso accordo scritto, Fleequid non accetta incarichi relativi a Veicoli classificati come pericolosi ai sensi delle normative vigenti o altre categorie di beni che richiedano condizioni di trasporto specifiche.

4.4 L'assunzione dell'incarico da parte di Fleequid comporta la facoltà per quest'ultima di affidare l'esecuzione materiale del trasporto a uno o più Vettori terzi, selezionati secondo criteri di professionalità e affidabilità, restando esclusa ogni responsabilità di Fleequid per l'esecuzione materiale del trasporto, che rimane a carico del Vettore incaricato.

4.5 Qualora, dopo l'accettazione dell'incarico, emergano circostanze che rendano impossibile, pericolosa o non conforme alle presenti Condizioni Specifiche l'esecuzione del trasporto, Fleequid potrà risolvere il contratto, ovvero adottare le misure più opportune per la custodia, il deposito o la restituzione dei Veicoli, con addebito al Mandante delle relative spese.

5. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL MANDANTE E DEL MITTENTE.

5.1 Il Mandante e il Mittente garantiscono che tutte le informazioni, i dati e i documenti forniti a Fleequid tramite il Marketplace, o con altro mezzo scritto, sono veritieri, completi e aggiornati, con particolare riferimento a:

- a) dati identificativi e documentali dei Veicoli, inclusi targa, marca, modello, anno di immatricolazione, chilometraggio, stato d'uso, eventuali danni, e ogni altra informazione richiesta;
- b) disponibilità e condizioni del Veicolo per il ritiro e la consegna;
- c) eventuali particolarità che possano incidere su movimentazione, carico, scarico o trasporto (es. Veicoli non marciante, dimensioni fuori standard, presenza di accessori o allestimenti speciali, ecc.).

5.2 Il Mandante e il Mittente dichiarano che i Veicoli affidati per il trasporto sono conformi alle normative vigenti, idonei alla circolazione e al trasporto, e che non rientrano tra le categorie di beni esclusi ai sensi delle presenti Condizioni Specifiche e delle Condizioni Generali Fleequid (es. Veicoli di provenienza illecita, sottoposti a fermo amministrativo, privi di documentazione obbligatoria, ecc.), salvo diverso accordo scritto.

5.3 Il Mandante e il Mittente si impegnano a:

- a) predisporre i Veicoli per il ritiro secondo le istruzioni ricevute tramite il Marketplace Fleequid e garantire la presenza di personale autorizzato per la consegna al Vettore;
- b) fornire tempestivamente ogni ulteriore informazione o documento richiesto da Fleequid, dal Vettore o dalle Autorità competenti per l'esecuzione del trasporto, incluse eventuali autorizzazioni, deleghe, pratiche doganali o amministrative;
- c) segnalare preventivamente eventuali condizioni che possano comportare rischi, difficoltà operative o costi aggiuntivi (es. accesso limitato, orari particolari, necessità di mezzi speciali, ecc.).

5.4 Il Mandante e il Mittente sono responsabili di ogni danno, costo, sanzione, onere o spesa che dovesse derivare da:

- a) informazioni errate, incomplete o omesse;
- b) mancata o inadeguata preparazione del Veicolo per il trasporto, inclusi i casi in cui il Veicolo non sia messo a disposizione nei tempi e nei modi concordati o non sia idoneo al

viaggio di trasferimento (ad esempio, per assenza di olio motore, guasti agli impianti, condizioni tali da impedire il trasporto in sicurezza);

- c) violazione di norme di legge, regolamenti o delle presenti Condizioni Specifiche e delle Condizioni Generali Fleequid.

5.5 In caso di mancata messa a disposizione del Veicolo da parte del Mittente nei tempi e nei modi concordati, o di accertata non idoneità del Veicolo al trasporto per cause imputabili al Mittente (ad esempio, guasti meccanici, assenza di requisiti minimi di sicurezza, condizioni tali da impedire il carico o la movimentazione), il Mandante sarà tenuto a corrispondere a Fleequid una penale fissa di euro 250,00, oltre al rimborso di tutti i costi aggiuntivi sostenuti (quali, a titolo esemplificativo: costi per trasferimenti infruttuosi, costi di sosta, costi di intervento tecnico, ecc.), fatti salvi eventuali ulteriori danni.

5.6 Il Mandante e il Mittente si impegnano a manlevare e tenere indenne Fleequid e i Vettori incaricati da qualsiasi pretesa, reclamo, danno o spesa derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

5.7 Qualora il Mandante o il Mittente affidino a Fleequid incarichi relativi a operazioni doganali o amministrative, essi garantiscono la veridicità e la completezza della documentazione fornita e la conformità dei Veicoli alle normative vigenti in materia di esportazione, importazione e circolazione.

5.8 Il Mandante e il Mittente autorizzano Fleequid al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal successivo art. 13).

6. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO.

6.1 Fleequid, in qualità di Spedizioniere, si impegna a organizzare e gestire il trasporto dei Veicoli con la diligenza del buon spedizioniere, selezionando i Vettori più idonei in base alle caratteristiche del trasporto, alle tariffe, ai tempi di consegna e ad altri criteri di efficienza e affidabilità.

6.2 Fleequid si riserva la facoltà di:

- a) scegliere il Vettore più appropriato per l'esecuzione del trasporto, fermo restando quanto previsto all'articolo 3;
- b) stabilire il percorso, le modalità e i tempi di esecuzione del trasporto, tenendo conto delle esigenze del Mandante, delle condizioni del traffico, delle distanze e di altri fattori rilevanti;
- c) effettuare il raggruppamento delle spedizioni con altri Veicoli, salvo diversa indicazione scritta del Mandante;
- d) avvalersi di sub-spedizionieri o altri operatori per l'esecuzione di specifiche attività connesse al trasporto, restando responsabile nei confronti del Mandante dell'operato di tali soggetti.

6.3 In relazione al sistema di accettazione del Veicolo previsto dalle Condizioni Generali Fleequid, il Mandante prende atto e accetta che:

- a) Fleequid resta estranea al processo di accettazione del Veicolo presso il Mittente che rivesta anche la qualifica di Acquirente, in quanto, sebbene il Vettore sia da essa incaricato, quest'ultimo opera in tale fase con piena, esclusiva e diretta rappresentanza del Mandante. In tali circostanze, il Vettore provvederà alla verifica dello stato del Veicolo al momento del ritiro o della consegna, redigendo apposito verbale o documentazione fotografica e svolgendo ogni altra attività propedeutica all'accettazione del Veicolo presso il Mittente e/o il Venditore.
- b) Anche quando Fleequid agisca in qualità di Spedizioniere, permane in capo al Mandante l'onere esclusivo di impartire direttamente al Vettore incaricato istruzioni chiare, complete e dettagliate in merito al sistema di accettazione del Veicolo previsto dalle presenti Condizioni Generali, incluse le modalità di verifica, documentazione e annotazione di eventuali difformità, intendendosi tale attività svolta a rischio esclusivo del Mandante.
- c) In assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto dal Mandante Acquirente al Vettore con un preavviso minimo di tre (3) giorni rispetto alla data di esecuzione del trasporto, l'operato del Vettore – ivi inclusa ogni documentazione da questi redatta o acquisita – si intenderà tacitamente ratificato dal Mandante. In tal caso, il Mandante dichiara di manlevare e tenere integralmente indenne Fleequid, nei limiti massimi consentiti dalla legge, da qualsiasi responsabilità per danni, mancanze, vizi o difformità, anche occulti, che dovessero emergere successivamente all'accettazione del Veicolo da parte del Vettore.
- d) Fleequid, in qualità di Spedizioniere, si riserva la facoltà – senza che ciò comporti alcun obbligo – di rendere disponibile al Mandante che rivesta anche la qualifica di Acquirente la documentazione predisposta dal Vettore, tramite la piattaforma Marketplace Fleequid o altro strumento idoneo, al solo fine di consentire l'esercizio del diritto di accettazione o rifiuto del Veicolo, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle presenti Condizioni Generali.
- e) In caso di accettazione del Veicolo, il trasporto e/o la consegna proseguiranno conformemente a quanto stabilito contrattualmente.
- f) In caso di rifiuto del Veicolo da parte del Mandante, Fleequid si riserva la facoltà di: (i) risolvere il contratto di spedizione con effetto immediato; (ii) adottare le misure ritenute più opportune per la custodia, il deposito, il rientro o la restituzione del Veicolo, con addebito al Mandante di ogni relativa spesa; (iii) trattenere eventuali importi già corrisposti a titolo di compensi, spese anticipate o penali contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti da Fleequid in conseguenza del rifiuto.

6.4 Fleequid si impegna a informare tempestivamente il Mandante di eventuali circostanze che possano incidere sull'esecuzione del trasporto, quali ritardi, impedimenti, difficoltà operative o necessità di modifiche al programma stabilito.

6.5 Fleequid può effettuare, su richiesta del Mandante o di propria iniziativa qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che tali attività siano necessarie per la puntuale e corretta esecuzione del Contratto di trasporto, operazioni accessorie quali, a titolo esemplificativo:

- a) il lavaggio e la pulizia del Veicolo;
- b) il rifornimento di carburante;
- c) piccole riparazioni o manutenzioni;
- d) la custodia e il deposito temporaneo del Veicolo;
- e) lo svolgimento di pratiche amministrative o doganali.

Le spese relative a tali operazioni accessorie saranno a carico del Mandante, secondo le tariffe applicate da Fleequid o dai terzi incaricati.

7. CORRISPETTIVI, PAGAMENTI E ANTICIPI.

7.1 I corrispettivi dovuti per il servizio di spedizione e trasporto dei Veicoli sono quelli indicati e accettati dall'Utente tramite la piattaforma Marketplace Fleequid, ovvero quelli concordati per iscritto tra le Parti. I prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni specificate nell'ordine e non comprendono eventuali costi supplementari derivanti da servizi accessori, operazioni straordinarie, attività svolte fuori dai normali orari di lavoro, oneri doganali, tasse, imposte o altri costi non espressamente inclusi.

7.2 Il pagamento dei corrispettivi dovuti a Fleequid dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini indicati sulla piattaforma Marketplace o concordati per iscritto. Salvo diverso accordo, il pagamento è anticipato e condizione per l'esecuzione del servizio. Eventuali ritardi nel pagamento comporteranno l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge, fatto salvo il diritto di Fleequid di sospendere o rifiutare l'esecuzione dei servizi fino all'integrale pagamento.

7.3 Qualora Fleequid anticipi, per conto del Mandante, somme relative a noli, corrispettivi di trasporto, spese di deposito, oneri doganali, tasse, multe o altri costi, il Mandante è tenuto a rimborsare integralmente tali importi, oltre agli eventuali interessi e spese accessorie. In caso di variazioni nei tassi di cambio, il Mandante sopporterà ogni eventuale differenza.

7.4 Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi sia posto a carico del Venditore, del Mittente, del destinatario o di terzi, il Mandante resta comunque obbligato in solido al pagamento nei confronti di Fleequid qualora il soggetto designato non adempia tempestivamente. Nessuna somma dovuta a Fleequid potrà essere compensata con eventuali crediti vantati dal Mandante o da terzi, salvo diverso accordo scritto.

7.5 Il Mandante è tenuto a rimborsare a Fleequid ogni costo, spesa o onere sostenuto per soste dei mezzi di trasporto, giacenze, deposito, ritorno dei Veicoli a magazzino, servizi straordinari o altre attività necessarie per la custodia, la riconsegna o la gestione dei Veicoli in caso di ritardo, rifiuto o irreperibilità del destinatario.

7.6 Fleequid si riserva il diritto di ritenzione e privilegio sui Veicoli e su ogni altro bene o documento in suo possesso, fino al completo pagamento di ogni suo credito, anche se relativo a servizi precedenti o diversi da quello per cui i Veicoli sono stati affidati, secondo quanto previsto dall'articolo 10 delle presenti Condizioni Specifiche e dagli artt. 2761, 2756 e 2797 c.c.

8. TERMINI DI CONSEGNA E RESPONSABILITÀ.

8.1 I termini di ritiro, trasporto e consegna dei Veicoli indicati sulla piattaforma Marketplace Fleequid o concordati tra le parti sono da intendersi indicativi e non essenziali, salvo diverso accordo scritto. Lo Spedizioniere e i Vettori incaricati si impegnano a rispettare la massima diligenza nell'esecuzione del servizio, ma non garantiscono il rispetto di termini tassativi di consegna.

8.2 Lo Spedizioniere non è responsabile per ritardi nel ritiro, nel trasporto o nella consegna dei Veicoli dovuti a cause di forza maggiore (vedasi successivo art. 12) o altre circostanze al di fuori del proprio controllo. In tali casi, lo Spedizioniere informerà tempestivamente il Mandante circa la natura e la durata prevedibile del ritardo.

8.3 Fleequid opera esclusivamente quale spedizioniere ai sensi degli artt. 1737 ss. c.c. e non assume responsabilità per l'esecuzione materiale del trasporto, che resta a carico del Vettore incaricato. La responsabilità di Fleequid è limitata all'esecuzione del mandato di spedizione e delle eventuali operazioni accessorie, nei limiti previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni Specifiche. Fleequid risponde esclusivamente dei danni direttamente derivanti da dolo o colpa grave nell'organizzazione e gestione del trasporto, restando esclusa ogni responsabilità per danni indiretti o consequenziali, quali a titolo esemplificativo: mancato guadagno, fermo tecnico, perdita di opportunità, danni d'immagine, o altri pregiudizi.

8.4 Il Vettore incaricato è responsabile, nei confronti del Mandante e/o del destinatario, per la custodia, la perdita e i danni ai Veicoli durante il trasporto, nei limiti e secondo le modalità previste dal contratto di trasporto e dalla normativa applicabile. In caso di danni, perdite, avarie o ammanchi, il Mandante dovrà inoltrare reclamo nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dalle Condizioni Generali Fleequid.

8.5 In ogni caso, la responsabilità dello Spedizioniere, ove accertata, non potrà eccedere i limiti risarcitori previsti dalla normativa applicabile alla sua attività. Nei casi eccezionali in cui lo Spedizioniere assuma anche l'esecuzione del trasporto, troveranno applicazione le limitazioni di responsabilità previste per il Vettore dalla legge e dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili.

8.6 In caso di ritardo, irreperibilità o rifiuto del destinatario alla consegna del Veicolo, lo Spedizioniere potrà adottare, in nome e per conto del Mandante, tutte le misure opportune per la custodia, il deposito temporaneo o la restituzione del Veicolo, con addebito al Mandante delle relative spese e dei costi accessori.

8.7 Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne Fleequid da ogni richiesta di risarcimento, costo, spesa o onere derivante da inadempimenti o violazioni degli obblighi contrattuali e normativi da parte del Mandante stesso, del Mittente, del destinatario o di terzi.

8.8 In caso di danni, perdite o avarie imputabili al Vettore incaricato, il Mandante si impegna ad agire direttamente nei confronti dello stesso per il relativo risarcimento, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti di Fleequid. Resta inteso che Fleequid, in qualità di semplice spedizioniere, non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione materiale del trasporto e viene espressamente manlevata dal Mandante da ogni azione, richiesta o pretesa, anche di terzi, connessa a fatti o omissioni imputabili al Vettore.

9. ASSICURAZIONE.

9.1 Il Mandante ha la facoltà di richiedere allo Spedizioniere di stipulare, per suo conto e a sue spese, una copertura assicurativa relativa ai rischi di perdita, danno o avaria dei Veicoli durante il trasporto e le eventuali operazioni accessorie.

9.2 La copertura assicurativa, se richiesta, sarà stipulata da Fleequid secondo le condizioni usuali di mercato e nelle forme ordinarie di assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le condizioni, i massimali, le franchigie e le esclusioni saranno specificate nella quotazione o nel contratto di spedizione.

9.3 In nessun caso Fleequid potrà essere considerato assicuratore o coassicuratore della spedizione o del trasporto. La responsabilità dello Spedizioniere resta limitata all'organizzazione e gestione del servizio di spedizione, nei termini previsti dalle presenti Condizioni Specifiche.

9.4 In mancanza di istruzioni specifiche da parte del Mandante, l'eventuale copertura assicurativa sarà stipulata per i rischi ordinari, secondo le condizioni usuali del settore. Ogni estensione di copertura o rischio aggiuntivo dovrà essere espressamente richiesta e concordata.

9.5 Il Mandante può decidere di provvedere autonomamente all'assicurazione del Veicolo durante il trasporto. In tal caso, la polizza assicurativa dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Fleequid da parte dell'assicuratore.

9.6 Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conto del Mandante per la gestione dei sinistri, l'interruzione dei termini di prescrizione o lo svolgimento di attività peritali, salvo che sia espressamente incaricata e remunerata a parte per tali attività.

9.7 Le spese relative alla copertura assicurativa, comprese eventuali maggiorazioni per estensioni di rischio o servizi aggiuntivi, sono a carico del Mandante e saranno specificate nella quotazione o nel contratto di spedizione.

10. DIRITTO DI RITENZIONE E PRIVILEGI.

10.1 Fleequid, in qualità di Spedizioniere, ha diritto di ritenzione sui Veicoli, sui documenti e su ogni altro bene in suo possesso, fino al completo pagamento di tutti i crediti vantati nei confronti del Mandante, del Mittente, del destinatario o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nel

rapporto contrattuale, relativi a prestazioni di spedizione, trasporto, operazioni accessorie, anticipi, oneri e spese accessorie.

10.2 Lo Spedizioniere gode, ai sensi degli articoli 2756 e 2761 del Codice Civile, del privilegio legale sui Veicoli e sulle merci affidate per la spedizione e il trasporto, a garanzia di tutti i crediti derivanti dal rapporto contrattuale, compresi i crediti per noli, corrispettivi, anticipi, spese doganali, tasse, oneri accessori e ogni altro importo dovuto.

10.3 Il diritto di ritenzione e il privilegio si estendono anche a crediti relativi a servizi precedenti o diversi da quelli per cui i Veicoli sono stati affidati, nonché a crediti derivanti da altri rapporti contrattuali intercorsi tra Fleequid e il Mandante o soggetti terzi collegati.

10.4 Lo Spedizioniere può esercitare il diritto di ritenzione trattenendo i Veicoli, i documenti e gli altri beni in suo possesso fino al saldo integrale dei crediti vantati, anche in caso di contestazione o reclamo, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto tra le Parti.

10.5 In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, Fleequid potrà, previa comunicazione scritta al Mandante, procedere alla vendita o alla liquidazione dei Veicoli o degli altri beni trattenuti, secondo le modalità previste dalla legge, al fine di soddisfare i propri crediti, fatti salvi ulteriori diritti e azioni.

10.6 Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne Fleequid da ogni responsabilità, costo, spesa o pretesa derivante dall'esercizio del diritto di ritenzione e del privilegio, nonché da eventuali azioni intraprese per il recupero dei crediti.

11. RECLAMI E CONTENZIOSO.

11.1 Eventuali reclami relativi a perdita, avaria, danneggiamento, errata consegna o ritardo dei Veicoli trasportati devono essere presentati dal Mandante o dal destinatario a Fleequid secondo le modalità e i termini previsti dalle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid, disponibili sul sito www.fleequid.com. In particolare, i reclami devono essere presentati in forma scritta tramite la piattaforma Marketplace Fleequid o all'indirizzo e-mail claims@fleequid.com, entro i termini tassativi e con le modalità dettagliate ivi previste.

11.2 Fleequid gestirà i reclami secondo la procedura prevista nelle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid, comunicando l'esito dell'istruttoria entro i tempi e con le modalità ivi stabilite. In caso di accoglimento del reclamo, Fleequid provvederà al risarcimento nei limiti previsti dalle presenti Condizioni Specifiche, dalle Condizioni Generali e dalla normativa applicabile.

11.3 Prima di adire le vie giudiziarie, le Parti si impegnano a tentare una composizione bonaria della controversia, anche avvalendosi degli strumenti di conciliazione previsti dalla piattaforma Marketplace Fleequid o da altri strumenti informali di negoziazione. Qualora tale tentativo non abbia esito positivo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta della controversia, le Parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Como, in conformità al D. Lgs. 28/2010. Ove la mediazione non dovesse concludersi con un accordo entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del procedimento, la

controversia sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità al medesimo Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano, la lingua sarà l'italiano e il diritto applicabile quello previsto dalle presenti CST.

11.4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente alle procedure, ai termini e alle modalità stabilite nelle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid.

12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

12.1 Ai fini delle presenti Condizioni Specifiche, costituisce causa di forza maggiore qualsiasi evento, circostanza, fatto, atto, omissione o situazione, indipendentemente dalla loro prevedibilità, che sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte che la invoca e che impedisca, ostacoli, limiti o ritardi, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: calamità naturali di qualsiasi genere, eventi atmosferici eccezionali, incendi, esplosioni, alluvioni, terremoti, epidemie, pandemie, guerre (dichiarate o meno), invasioni, atti di terrorismo, rivolte, sommosse, scioperi, serrate o altre agitazioni sindacali (anche se non direttamente coinvolgano il personale della Parte), embargo, blocchi, restrizioni o provvedimenti di qualsiasi Autorità pubblica, amministrativa, giudiziaria o doganale, incidenti o avarie a mezzi di trasporto, indisponibilità di infrastrutture, energia, combustibili o materie prime, interruzioni di servizi essenziali (inclusi servizi informatici, di comunicazione o di rete), atti, omissioni o inadempimenti del Mandante, Mittente, destinatario o di terzi, epidemie, pandemie, misure di contenimento sanitario, cyber attacchi, blackout, crisi finanziarie, cambiamenti normativi o regolamentari, e qualsiasi altra causa che, anche indirettamente, renda impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

12.2 Il verificarsi di una causa di forza maggiore comporta la sospensione, per tutta la durata dell'evento e per il tempo strettamente necessario alla sua cessazione, delle obbligazioni della Parte interessata. In tali casi, nessuna responsabilità, risarcimento o penalità potrà essere imputata alla Parte che subisce la causa di forza maggiore.

12.3 La Parte che intenda avvalersi della causa di forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte, specificando la natura dell'evento, la sua durata presunta e le prevedibili conseguenze sull'esecuzione del contratto.

12.4 Qualora la causa di forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il contratto, senza obbligo di risarcimento, mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

12.5 Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per adottare tutte le misure ragionevoli volte a mitigare gli effetti della causa di forza maggiore e a riprendere l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali non appena possibile.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

13.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di spedizione e per l'erogazione del servizio di trasporto, Fleequid tratta i dati personali del Mandante, dei soggetti coinvolti nella spedizione e dei destinatari, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), alla normativa nazionale vigente e all'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo: <https://fleequid.com/it/privacy-policy>.

13.2 Il trattamento dei dati personali avviene per finalità strettamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio di trasporto, alla gestione delle relative attività amministrative, logistiche e operative, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e per la tutela dei diritti di Fleequid.

13.3 I dati potranno essere comunicati a vettori, fornitori di servizi logistici, consulenti, enti pubblici, autorità competenti e altri soggetti terzi, esclusivamente per le finalità sopra indicate e nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dall'Informativa Privacy.

13.4 Al momento della registrazione e/o dell'utilizzo del servizio di trasporto, il Mandante dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy di Fleequid e di averne compreso il contenuto, prestando il proprio consenso ove richiesto.

13.5 L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) secondo le modalità indicate nell'Informativa Privacy pubblicata sul sito www.fleequid.com.

13.6 Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali nell'ambito del Servizio Trasporto, si rinvia integralmente all'Informativa Privacy di Fleequid, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Specifiche.

14. MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE.

Le presenti Condizioni Specifiche del Servizio di Trasporto si intendono integralmente soggette, per quanto riguarda le modalità di modifica, a quanto previsto dall'articolo 3) delle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid, pubblicate sul sito ufficiale www.fleequid.com e liberamente consultabili dagli Utenti. In particolare, Fleequid si riserva il diritto di modificarle unilateralmente, con le stesse modalità, limiti, forme di preavviso e strumenti di comunicazione previsti per le Condizioni Generali. Tali modifiche diverranno efficaci decorso il termine indicato nella comunicazione, salvo che l'Utente abbia espressamente accettato prima o abbia esercitato, nei termini, il proprio diritto di recesso. Resta inteso che, salvo espressa deroga scritta, le versioni precedenti delle presenti Condizioni Specifiche continueranno ad applicarsi esclusivamente ai rapporti già avviati alla data della modifica, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali. L'utilizzo del Servizio di Trasporto successivamente alla modifica costituirà accettazione tacita delle Condizioni Specifiche così come modificate.

15. LEGGE APPLICABILE, LINGUA E FORO COMPETENTE.

15.1 Le presenti Condizioni Specifiche di Trasporto, unitamente a tutte le disposizioni che regolano i rapporti tra Fleequid, il Mandante, il Mittente, il Destinatario e, più in generale, tra

Utente e altro Utente, sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi norma internazionale o convenzione applicabile sarà integrata solo nella misura in cui non contrasti con la legislazione italiana.

15.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti CST, delle Condizioni Generali, dei contratti o di qualsiasi altro negozio giuridico connesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Como, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

15.3 La lingua ufficiale delle presenti Condizioni Specifiche di Trasporto e dei rapporti contrattuali ad esse connesse è l'italiano. Qualora le presenti Condizioni Specifiche vengano tradotte in altre lingue, la versione in lingua italiana prevarrà e sarà considerata l'unica vincolante ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del contratto.

16. COMUNICAZIONI.

16.1 Salvo diversamente previsto, tutte le comunicazioni tra Spedizioniere e Mandante devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, servizio di corriere espresso o via e-mail al seguente recapito:

ADOREA S.R.L.
Via Provinciale per Bizzarone, 43
22077 Olgiate Comasco (CO),
Cf. e P.Iva 04114790134
Tel. +390287176063
e-mail info@fleequid.com

16.2 Le comunicazioni si considerano valide e vincolanti al momento della consegna se inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento, al momento della consegna al corriere se inviate tramite servizio di corriere espresso, o al momento della conferma di ricezione se inviate via e-mail a Fleequid.

16.3 Le comunicazioni di Fleequid verranno inoltrate dalla stessa ai recapiti, anche di e-mail ordinaria, indicati dal Mandante in fase di registrazione sul Marketplace e si presumono note e pervenute al destinatario successivamente alla spedizione da parte di Fleequid.

***** *****

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Mandante dichiara espressamente di aver letto, compreso e accettato, le seguenti clausole delle Condizioni Specifiche del Servizio di Trasporto: Art. 4) Facoltà di Fleequid di rifiutare o risolvere l'incarico; Art. 5) Responsabilità oggettiva del Mandante, penale contrattuale, obbligo di manleva a favore di Fleequid; Art. 6) Ratifica tacita dell'operato del Vettore, esclusione di responsabilità ed

estraneità di Fleequid per il sistema di accettazione del Veicolo, manleva, estraneità; Art. 7) Obbligo solidale di pagamento, divieto di compensazione, diritto di ritenzione e vendita dei Veicoli trattenuti; Art. 8) Termini non essenziali di consegna, limitazioni di responsabilità, esclusione di responsabilità per danni indiretti, manleva; Art. 10) Estensione del diritto di ritenzione e privilegio, vendita dei Veicoli in caso di inadempimento; Art. 11) Procedura obbligatoria di mediazione e arbitrato in luogo del giudice ordinario; Art. 14) Facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Fleequid; Art. 15) Legge applicabile esclusivamente italiana, foro esclusivo di Como.